

惠城区三栋镇中洲云悦府工地“10•16”高处坠落事故调查报告

2022年10月16日16时51分许，位于惠城区三栋镇中洲云悦府项目2#楼发生一起1名工人从高处坠落的事故，事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，先后作出指示批示，强调要尽快查明事故原因，分清责任、认定事故性质。市安全生产委员会办公室于10月18日对该起事故调查实行挂牌督办。

为迅速查清事故原因，深刻吸取教训，堵塞安全监管漏洞，防范遏制事故发生，2022年10月18日，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，惠城区人民政府成立了惠城区三栋镇中洲云悦府工地“10·16”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区安委会副主任、区应急管理局局长任组长，区住建局、区公安分局、区总工会、区应急管理局，三栋镇政府等单位派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，按照事故调查的相关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，查明了事故发生经过、人员伤亡情况，分析了事故原因及暴露的主要问题，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了下一步工作要求。

事故调查组认定，**惠城区三栋镇中洲云悦府工地“10·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

工程名称：惠州中洲云悦府项目施工总承包工程

工程地点：惠州市金山湖

工程概况：建筑面积约201242.2㎡

结构类型：框架剪刀墙等，地下2层；地上：4栋33层/31层高层，1栋45超高层，裙楼商业等。

截止事故发生时，1#楼至5#楼已完成建设主体。涉事2#楼主体完成建设后已拆除外脚手架，还有拆除室外人货梯、修补拆除室外人货梯后的外墙和室内装饰等工作。

2022年10月7日，2#楼的室外人货梯已报拆，并由总承包单位、监理单位、拆卸单位报惠城区安监站签发《建筑起重机械安装（拆卸）告知表》。

2022年10月14日，项目监理开出《暂时停止施工通知》“由于项目2#楼和4#楼的阳台、窗台等多处防护缺失较多，并且整改人员不足，跟不上施工进度，存在较大安全隐患，现要求对2#楼、4#楼立即停工。”

（二）建筑工程施工许可情况

建筑工程施工许可证（编号：441302202004030101）

发证日期：2020年4月3日

建设单位：惠州市绿洲投资发展有限公司

工程名称：云悦府住宅楼（1-5号楼）、幼儿园、门楼、地下室

建设地址：金山湖JSH-B06-09-3-1地块

建筑规模：201243

合同价格：111391.7万元

勘察单位：核工业江西工程勘察研究总院

设计单位：深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

施工单位：中航建筑工程有限公司

监理单位：惠州市建设集团工程建设监理有限公司

勘察单位项目负责人：罗x

设计单位项目负责人：马x

施工单位项目负责人：马健x

总监理工程师：钟xx（2021年8月变更为刘光祥）

合同工期：2020年3月1日至2023年3月1日

（三）工程相关单位情况（见图1）

1.建设单位：惠州市绿洲投资发展有限公司

统一社会信用代码为914413005536973547

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：康xx

注册资本：6000万人民币

成立日期：2010年5月6日

营业期限至：2010年5月6日 至 无固定期限

企业地址：惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花

园时代天街5层01号02房

所属行业：房地产业

经营范围：房地产开发经营。

经调查组调查，建设单位惠州市绿洲投资发展有限公司

在2020年6月15日、2019年10月15日，分别与施工单位中航建筑工程有限公司和监理单位惠州市建设集团工程建设监理有限公司，签订了《惠州中洲云悦府项目施工总承包工程合同》和《建设工程监理合同》，合同中明确了工程内容及双方责任,调查未发现建设单位存在违反法律法规和合同规定的行为。

2.施工单位：中航建筑工程有限公司

曾用名：湖南省第一工程有限公司

统一社会信用代码为914300001837699892

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：伍x

注册资本：60000万人民币

成立日期：1992年11月24日

营业期限至：1992年11月24日至 无固定期限

企业地址：长沙市天心区湘府中路369号星城荣域园综

合楼十一楼

所属行业：科技推广和应用服务业

经营范围：从事各类建设工程的承包、勘察、设计、施

工、咨询及配套设备材料、构件的生产、经营、销售、安装、维护；建筑技术开发与转让；机械设备租赁。

项目经理：马健x

专职安全员：刘x、古xx、杨xx

2021年9月8日，取得《建筑业企业资质证书》（住建部）证书编号：D143055516，有效期：至2022年12月31日，资质等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级。

3.监理单位：惠州市建设集团工程建设监理有限公司

曾用名：惠州市建设集团工程建设监理公司

统一社会信用代码为91441300019601127X9

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹xx

注册资本：700万人民币

成立日期：1993年10月18日

营业期限至：1993年10月18日至 无固定期限

企业地址：惠州市南坛北路38号

所属行业：专业技术服务业

经营范围：工程建设监理、工程招标代理、工程造价咨询业务。

2021年8月26日，取得《工程监理资质证书》（广东省住房和城乡建设厅）证书编号：E244067452，有效期：至2023年12月25日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级。

4.劳务分包单位：深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司

统一社会信用代码为91440300MA5F2DAE48

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：彭xx

注册资本：1000万人民币

成立日期：2018年4月3日

营业期限至：2018年4月3日至 无固定期限

企业地址：深圳市福田区福保街道福保社区红花路99

号长平商务大厦2419

所属行业：建筑装饰、装修和其他建筑业

经营范围：建筑工程、公路工程、水利工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、电子智能化工程、电力工程、石油化工工程、市政工程、通信工程、消防工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、模板脚手架工程、装饰装修工程、幕墙工程、古建筑工程、园林绿化工程、城市照明工程、公路路面及路基工程、交通工程、建筑智能化工程、建筑纠偏和平移工程、结构补强工程、起重吊装工程、劳务分包施工。

2020年7月3日，取得《建筑业企业资质证书》（深圳市福田区住房和建设局）证书编号：D344216975，有效期：至2023年6月22日，资质等级：施工劳务不分等级。

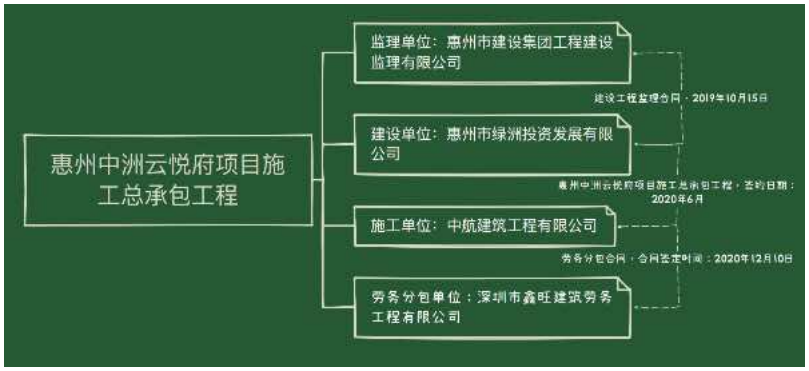


图1

（四）疫情管控情况

根据《惠城区三栋镇、仲恺高新区惠南科技园区域风险等级通告（10月10日）》的要求，三栋镇10月10日至10月20日疫情防控封控区域为：三栋镇数码园北区网格A、B、C、D、E、F、G、工厂H区，即（惠澳大道以西、泰豪路以北、横康二路以东，含广东骏亚电子科技股份有限公司）围合区域（见图2）。事故发生地点位于惠城区三栋镇凯旋城社区竹园路，距封控区域约8公里，不属于封控区。

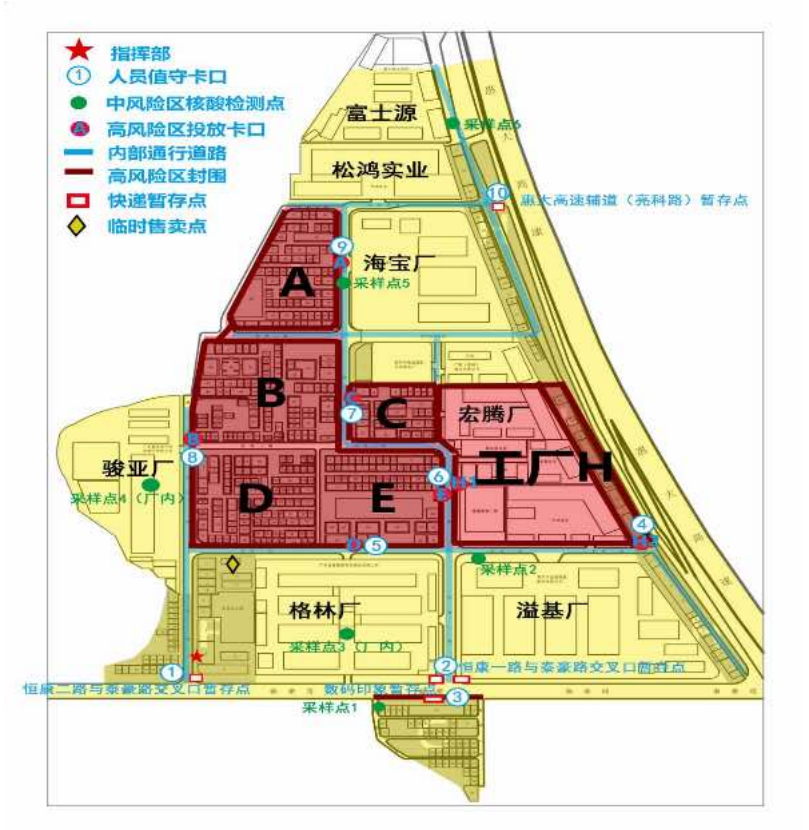


图2

二、事故发生经过及有关情况

（一）事故发生经过

2022年10月16日16时51分许，惠城区三栋镇中洲云悦府项目工地深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司的外架班组工人欧阳xx、赵x两人在中洲云悦府2#楼31层阳台临边处安装外悬挑操作平台的钢笆网。作业期间，赵x未按要求佩戴安全带，约17时，其失足从2#楼31层（约95米）坠落至1层地面（西南方位）。事故发生后，赵x经医护人员现场抢救，诊断无生命体征。（见图3、图4）



图 3



图 4

该项目的日常工作安排流程：施工单位按工作进度下达工作指令（工作内容和工作期限）后，劳务分包单位组织工人进行施工作业。10月7日，2#楼电梯拆除已经报审，并由施工单位编制了拆除方案，外悬挑操作平台的搭设由外架班组具体落实。

经查阅监理资料，10月14日，项目监理开出《暂时停止施工通知》“由于项目2#楼和4#楼的阳台、窗台等多处防护缺失较多，并且整改人员不足，跟不上施工进度，存在较大安全隐患，现要求对2#楼、4#楼立即停工。”

10月16日，项目当天作业安排是1#楼及3#楼，作业内容是楼梯间刮腻子、部分楼层抹灰、贴砖等工作，接到项目监理开出的《暂时停止施工通知》后，项目部及劳务分包单位均未安排2#楼施工作业，根据事故发生时视频资料并结合调查询问情况，外架班组工人赵x和欧阳xx因了解到2#楼31层外悬挑操作平台的钢笆网有缺漏，因其属于两人日常工作的内容，就相约一同上去将钢笆网补齐，16时51分，两人在未得到明确的派工指令及未告知现场监护人员到场落实监护作业的情况下，擅自进入2#楼并上到31层进行作业。

（二）事故现场勘验情况

1.事故类别：高处坠落。

坠落高度是中洲云悦府项目2#楼31层阳台临边外悬挑操作平台位置（95.09米）到1层地面（0米），坠落高度约95.09米，为特级高处作业（高处作业高度在30米以上时）（《高处作业分级》GB 3608–2008）。

2.伤害程度：死亡1人。

3.现场勘查其他情况：

根据调查判断核实，事故现场位于该项目2#楼31层室外人货梯爬轨附墙件下的外悬挑操作平台。据现场照片显示，2#楼31层室外人货梯附墙件下的外悬架未设置防护挡板完全封闭。

（三）事故应急处置情况

1.应急救援及应急处置情况

17时00分，劳务分包单位工人赵x未按要求佩戴安全带，失足从2#楼31层（约95米）坠落至1层地面（西南方位）；

17时01分，施工单位2#楼栋号长黄xx和劳务分包单位现场负责人欧阳xx分别发现赵x坠落后，立即向施工单位安全员徐xx报告情况；

17时04分，施工单位安全员徐xx拨打报警电话，并按要求向施工单位项目经理马健x报告情况；

17时08分，施工单位项目经理马健x指派黄xx配合相关部门做好现场处置工作；

17时18分，三栋镇派出所接警出动；

17时28分，三栋镇派出所抵达事发现场，并对现场情况进行勘查；

17时40分，120急救人员到场并对赵x进行检查后，现场确认死亡；

18时05分，三栋镇应急办接派出所报告后，电话通报给三栋镇建设与道路事务中心事故情况；

18时45分，三栋镇应急办、建设与道路事务中心抵达现场；

18时55分，三栋镇应急办电话向区应急管理局值班室首报，并向镇党委、政府主要领导、分管领导及相关部门负责人报告，并迅速启动了《惠城区三栋镇生产安全事故应急预案》；

19时许，区委、区政府主要领导高度重视，指派分管领导组织区应急、住建、公安，三栋镇政府赶赴现场调处；

20时20分许，三栋镇应急办就事故发生情况书面报区应急管理局值班室；

20时30分，区住建局向区应急值班室报告了事故情况；

20时50分许，三栋镇党委、政府核实情况后，书面向区委、区政府总值班室报告了事故情况；

21时07分，区应急管理局向区总值班室报告了事故情况；

21时18分，区总值班室向区领导报告了事故情况；

21时29分，区应急管理局向市应急管理局报告了事故情况；区总值班室向市总值班室报告了事故情况。

2.事故应急处置评估

事故发生后，区委、区政府主要领导高度重视，迅速作出指示批示，区分管领导指派各职能部门快速启动响应，迅速赶赴现场参与救援工作。中航建筑工程有限公司能妥善处理死者善后工作，未发生群体性上访事件。

此次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（四）事故后果和善后处置情况

1.死者基本情况

赵x，男，49岁，身份证住址：四川省绵阳市xxxxx，于2022年3月3日到中洲云悦府项目，担任脚手架班组工人。

2.事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

3.善后处置情况

公安、应急管理、卫健、三栋镇等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。中航建筑工程有限公司已经与死者赵x的家属签订赔偿协议，死者已火化。

三、政府部门履职情况

（一）三栋镇建设与道路事务中心

三栋镇建设与道路事务中心开展了建筑施工“三非”人员综合治理，农村自建房安全隐患整治，大型建筑工地安全隐患排查等专项行动，制定了《2022年度在建工地安全检查计划》，并按照计划开展执法检查，在2022年期间，对中洲云悦府项目检查了一次，开具《三栋镇施工工地整改通知书》1份，复查以企业《建设工程安全隐患整改情况报告书》作为闭环。三栋镇建设与道路事务中心对企业复查以企业整改回复报告作为闭环，监管手段、方式较为单一，监管频次相对较少。

（二）惠城区建筑工程施工安全监督站

惠城区建筑工程施工安全监督站负责中洲云悦府建设项目的施工安全监督工作。该站制定了中洲云悦府项目的《建设工程安全监督工作计划》，并按计划每月派出检查监督人员对该项目进行巡查，开具《建设工程施工安全隐患整改通知书》、《限期整改通知书》和《施工安全监督抽（巡）查记录表》共计31份。区建筑工程施工安全监督站对在建施工工地安全生产巡查检查不够严谨细致。

四、事故直接原因

赵x安全意识淡薄，违规进入停工区域进行施工，对高处作业风险认识不足，未采取可靠安全防护措施（未按要求佩戴安全带）在高空危险区域作业，失足从高处坠落，是导致事故发生的直接原因。

五、事故暴露出的问题

（一）深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制未层层落实；未对外派劳务人员开展安全生产教育培训、安全技术交底；现场安全防护措施监管不足，事故隐患排查治理工作不到位。

（二）深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司主要负责人彭xx，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）中航建筑工程有限公司对项目的统一协调、管理和安全检查工作存在不足，未及时发现并消除施工作业现场存在的生产安全事故隐患，未督促劳务分包单位对安全生产隐患问题进行彻底整改。

（四）惠州市建设集团工程建设监理有限公司履行监理职责不到位，对施工现场安全生产缺乏有效管理，对工人违规进入施工现场未及时发现并制止。

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

赵x安全意识淡薄，违规进入停工区域进行施工，对高处作业风险认识不足，未采取可靠安全防护措施（未按要求佩戴安全带）在高空危险区域作业，失足从高处坠落，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司未严格落实企业安全生产主体责任，安全生产责任制未层层落实；未对外派劳务人员开展安全生产教育培训、安全技术交底；现场安全防护措施监管不足，事故隐患排查治理工作不到位，对事故发生负有责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对该公司作出行政处罚。

2.彭xx，深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司主要负责人，未严格履行安全生产工作职责，没有全面落实安全生产责任制，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由惠城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其作出行政处罚。

3.中航建筑工程有限公司对项目的统一协调、管理和安全检查工作存在不足，未及时发现并消除施工作业现场存在的生产安全事故隐患，未督促劳务分包单位对安全生产隐患问题进行彻底整改，建议由惠城区应急管理局对该公司和派驻中洲云悦府项目的项目经理马健x依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第（二）项的规定作出行政处罚，并由惠城区住建局按照有关规定对其作出动态记分行政处理，将其名下的项目列为重点监管项目。

4.惠州市建设集团工程建设监理有限公司履行监理职责不到位，对施工现场安全生产缺乏有效管理，未及时发现并制止工人违规进入施工现场作业行为，建议由惠城区住建局依据有关规定对其作出处理。

（三）其他处理意见

1.中航建筑工程有限公司

叶xx，中航建筑工程有限公司惠州中洲云悦府项目施工总承包工程项目生产部经理，对项目生产管理不到位。建议由中航建筑工程有限公司根据企业内部相关规定作出处理。

古xx、刘x、杨xx，中航建筑工程有限公司惠州中洲云悦府项目施工总承包工程项目专职安全员，督促工人落实安全生产行为不到位。建议由中航建筑工程有限公司根据企业内部相关规定作出处理。

2.三栋镇建设与道路事务中心

（1）三栋镇建设与道路事务中心安全生产监管能力不高，复查以企业整改回复报告作为闭环，监管手段、方式较为单一，监管频次相对较少，建议责成其向三栋镇党委、政府作出深刻检讨。

（2）梁xx，三栋镇建设与道路事务中心常务副主任，具体负责三栋辖区的中洲云悦府工程项目的日常巡查监管工作，对辖区内在建项目监管频次不足。建议由三栋镇党委、政府对其作出相应处理。

3.区建筑工程施工安全监督站

（1）区建筑工程施工安全监督站对在建施工工地安全生产巡查检查不够严谨细致。建议责成其向区住房和城乡建设局作出深刻检讨。

（2）赖xx，惠城区建筑工程施工安全监督站安监员，具体负责中洲云悦府工程项目的安全监管工作，对在建工程的隐患排查整治工作指导不够具体。建议由惠城区住房和城乡建设局对其作出相应处理。

4.事故涉及其他法律责任，如构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故的主要教训

（一）企业未严格落实安全生产主体责任，主要负责人未依法履行安全生产管理职责。对劳务公司未能实施统一协调管理，未采取有效的形式开展安全教育和培训，保证从业人员具备必要的操作技能，掌握岗位安全操作规程，监理单位对项目缺乏有效管理，事故教训极其深刻。

（二）企业对从业人员进行安全生产教育培训工作过于“形式化、走过场”。培训内容针对性不强，未切实保证从业人员具备必要的安全生产知识，未深入关怀从业人员的身体、心理状况和行为习惯，并建立健全风险防范化解机制。

（三）企业对停工区域巡查力度不够。对人员动向了解不清，导致工人违规进入停工区域施工，安全管理存在漏洞。

八、事故的防范和整改措施建议

深圳市鑫旺建筑劳务工程有限公司和中航建筑工程有限公司要深刻汲取事故教训，不断改进和完善自身安全生产管理工作，建立全方位的安全风险管控和隐患排查治理制度，全区类似的建筑行业领域，要深刻吸取事故教训，举一反三，迅速开展自查自纠，全面排查建筑施工安全隐患，防止类似事故发生。

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实。事故责任单位要深刻汲取此次事故教训，严格落实安全生产主体责任，依法履行安全生产管理职责。加强各类作业人员安全生产教育和培训，提高作业人员安全意识和风险隐患辨识能力，杜绝违章作业发生，同时，要求特种作业人员持证上岗，对存在隐患部位设置安全防护措施，有效防范和坚决遏制事故的发生。

（二）加强建筑工地监管力度。开展常态化巡查检查，切实消除安全隐患，加强对停工工地项目的安全监管工作，加大巡查力度，对施工人员岗位、职责的监管，做到责任到人、心中有数。要加强对劳务公司的管理，采取有效的形式开展安全教育培训和安全技术交底，强化对安全生产工作的统一协调管理。要加强监理单位对施工现场的安全生产检查、管理，发现施工现场存在安全隐患的，要督促施工单位及时整改，发现不安全的施工行为要立即制止，防范事故发生。

（三）举一反三，加强培训，杜绝类似事故发生。各镇（街道）人民政府（办事处）和区安委会各成员单位要进一步抓好安全生产责任和措施落实，督促企业加大安全投入，落实好各项安全技术措施，尤其是“三宝四口五临边”落实情况，大力推进“惠州市建筑领域实名制及分账制综合服务平台”的使用，加强对建筑施工特种作业人员施工作业情况的检查，深入、细致地检查核实，针对近年来建筑施工行业领域发生多起高处坠落事故，加大对施工现场工地的安全监管和执法力度，严防高处作业的安全隐患，有效遏制安全事故的发生，保持建筑施工领域安全生产形势平稳。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2023-01-03